



בית המשפט המחוזי בנצרת

08 יולי 2025

עפ"ת 25-04-52656 מדינת ישראל נ' שכטמן

דו"ח תעבורה 10252001960

לפני כב' השופטת אילונה לינדנשטראוס

מדינת ישראל

מערערת

נגד

אריאל מקסים שכטמן ת"ז 321373227

משיב

ערעור על גזר דינו של בית משפט השלום לתעבורה בנוף הגליל - נצרת (כב' השופט רומן קלוגרמן)

מיום 10.03.2025 בתיק תתע"א 23-09-2121

נוכחים:

מטעם המערערת: עו"ד טל גלם

מטעם המשיב: בעצמו וע"י עו"ד עומר ויזל

פרוטוקול

ב"כ המערערת: אנו חוזרים על הודעת הערעור, המשיב לא הוכשר לנהוג בנהיגה מכל סוג שהוא, בנוסף על כך הוא נהג ברכב כשרישיון הרכב פקע וללא ביטוח. מדובר בנסיבות משמעותיות המוסיפות עוצמה סכנה ממשית למשתמשי הדרך שלטעמנו מחייב התערבות בענישה המקלה שהשית בית המשפט קמא.

לטעמנו בית המשפט קמא נתן משקל גבוה מדי לעובדה שהמשיב הוציא רישיון במהלך ניהול ההליך ולטעמנו גם לא מדובר בריפוי של פגם כאשר לטעמנו הפגם הלכה למעשה התגבש בקרות האירוע ובנהיגה עצמה. השיקול שהמשיב הוציא רישיון במהלך ההליך לא יכול להוות נסיבה מיוחדת לפי סעיף 38 לפקודה לכן נבקש לקבל את הערעור ולהחמיר את עונשו של המשיב הן מבחינת רכיב הפסילה והן מבחינת הקנס, כמובן לצד הרכיבים הנוספים שהושתו.

לשאלת בית המשפט היה ראוי להטיל על המשיב עונש פסילה שלא תפחת מ- 12 חודשים כפי שטענו בבית משפט קמא.

ב"כ המשיב: ראשית, אני לא יודע מה עושים פ ה, טענתי בבית דין קמא בטיעוניי לעונש כי לא ייתכן שחטיבת התביעות שהיא אחת תטען באופן שונה בכל בית משפט ועל פי מצב רוחו של התובע הנמצא באולם הדיון ואני אתן מספר דוגמאות, בענייננו המערערת ביקשה להטיל על הנאשם פסילה שלא



בית המשפט המחוזי בנצרת

08 יולי 2025

עפ"ת 52656-04-25 מדינת ישראל נ' שכטמן

תפחת מ- 12 חודשים לצד מאסר על תנאי ועונשים נלווים נוספים. בדיון ערעור נוסף שיישמע היום, בערעור של זרעיני שם התביעה ביקשה להטיל עונש מאסר בפועל שלא יפחת מחודשיים, פסילה ארוכה שלא תפחת מ- 24 חודשים ועונשים נלווים, מפנה לפרוטוקול של זרעיני פל"א 619-08-22. בנוסף, אני מפנה לתתע"א 10173-11-24 מיום 07.05.2025 מועד זמן הערעור חלף לפני כשבועיים, שם התביעה בנצרת בשונה מהמקרה של זרעיני טענה ועתרה לפסילה בפועל של מעל 3 חודשים, מגיש לבית המשפט, כב' השופטת עספור הטילה על הנאשם פסילה של 3 חודשים על כך לא ערערה המאשימה. בנוסף, אני מפנה לתיק נוסף שלי פל"א 980-12-22 מיום 23.12.2024 כב' השופט עומרי שם דובר על 2 אישומים של בלתי מורשה מעולם שלא ריפא פגם, בית המשפט קבע מתחם הנע בין 18-3 חודשי פסילה, הוא מטיל על הנאשם בגין שתי עבירות 8 חודשים בפועל, גם שם התביעה בנצרת לא ערערה, מציג לחברתי ולאחר מכן אציג לבית המשפט.

יתרה מכך, כפי שטענתי בבתי משפט שונים בכל רחבי הארץ, כאשר נאשם בפעם הראשונה, כאשר עובר עבירת הבלתי מורשה מעולם, ומסדיר את רישוי הנהיגה שלו, התביעה מגיעה להסדרים של 89 ימים ללא התנגדות ובהסכמה, אני מציג לבית המשפט את כל ההסדרים מהחודשים האחרונים בלבד, מפנה לתתע"א 33190-06-23 מבית משפט לירושלים, 7.1.2025, הצדדים הגיעו להסדר טיעון לפסילה בפועל בת 89 ימים, מפנה לתתע"א 1022-10-23, 21.1.25, תעבורה מרכז, כב' השופטת מרי כהן בטיעון חופשי שם המאשימה טוענת לפסילה שלא תפחת מ- 6 חודשים, בית המשפט מטיל 89 ימים וגם שם לא מוגש ערעור. מפנה לתתע"א 1402-11-24 מיום 21.1.2025, כב' השופט שירי שפר שם הצדדים עותרים במשותף לפסילה בת 89 ימים.

עוד אפנה לפ"ל 9620-05-21 מיום 24.12.2024 בבית משפט לתעבורה צפת, כב' השופט יעקבי, קובע מתחם בין 3 חודשי פסילה בפועל ל- 18 חודשים, הוא מטיל 3 חודשים בפועל גם על כך לא מוגש ערעור. מפנה גם לפ"ל 11319-02-22, שם דובר על בלתי מורשה בפעם שלישית, כב' השופט אופיר מקבל את המתחמים שנקבעו בעפ"ת 52385-03-14 וכן 15065-01-14, שם בתי המשפט המחוזיים קובעים כי 89 ימי פסילה בפועל מהווים עונש הולם בנסיבות בהן בחר הנאשם במסלול שיקומי והוציא רישיון.

המשיב סבור שיש לדחות את הערעור מהסיבה שמדובר במשיב ללא עבר, מדובר בעבירה ראשונה בעבירה זו החוק עצמו קבע כי יש פסילת מינימום. אני סבור שאין למצות את הדין עם אדם אשר בחר לשנות את אורחות חייו להירתם להליך ולהוציא רישיון ולהחזירו לאחור, בית משפט קמא התייחס לכך שבעבירות מסוג זה צריך לשרטט קו מאוד ברור בל יחטא האדם פעם נוספת ומטיל עונש מאסר על תנאי שמתנוסס כחרב מעל צווארו של הנאשם.

לעניין נסיבות אישיות הצגתי בפני בית משפט קמא ואציג גם כאן את מצבם הרפואי הקשה של חמתו של המשיב אשר סובלת מתסמונת רגל פיל ומתקשה מאוד מאוד בתנועה המשיב מתגורר אצלה עם רעייתו וארבעת ילדיו, הוא מסייע לה בכל טיפול רפואי כמו כן, אביו של המשיב גם הוא סובל מנכות ברגליו הוא מתגורר בהוסטל בגפו כאשר בנו היחיד המשיב מסייע לו בכל שצריך.

לאור האמור, אבקש לא למצות עם המשיב את הדין ולדחות את הערעור.



בית המשפט המחוזי בנצרת

08 יולי 2025

עפ"ת 25-04-52656 מדינת ישראל נ' שכטמן

ב"כ המערערות: אגיב בקצרה, כפי שחברי באמת ציין בכל תיק טוען באופן ספציפי, יש תיקים חמורים יותר כפי שציין, יש תיקים שטוענים לפסילה פחות ארוכה. ברוב המקרים שחברי הציג המאשימה טענה לפסילה ארוכה ומשמעותית, בתיק 10173-11-24 דובר שם על אירוע חריג של אזרח תורכי שאוחז ברישיון נהיגה בארצו ולא ביצע המרה לרישיון ישראלי. לגבי ההסדר שהציג חברי בתיק 3190-06-23 מדובר בדף ראשון בלבד של פרוטוקול של הצגת הסדר, ממנו לא ברור באיזה עבירות מדובר, מה היו השיקולים של ההסדר ולכן לא אוכל להתייחס לזה באופן ספציפי. בנוגע לתיק 1402-11-24 מדובר בנהיגה באופנוע ללא רישיון, בימ"ש התחשב בכך שמדובר בחייל צעיר ובעניינו יש עבירה נוספת בניגוד לתיק הזה, ב 980-12-22 ניתן לראות כי המאשימה ביקשה פסילה ארוכה וממושכת, מדובר באירועים של יציאה מחניה בלבד, כפי שנרשם בגזר דין. בתיק 9620-05-21 לקחו שם בחשבון את חלוף הזמן הרב מקרות האירוע, גם שם המאשימה טענה לפסילה ארוכה וממושכת, אנו סבורים מעבר לכל שבסוף הסיבה שבגינה בית המשפט קמא סטה מפסילת מינימום היא שגויה מה שלא ראינו במקרים שהציג חברי שם לא ניתן משקל כה רב ומשמעותי להוצאת הרישיון לאחר האירוע.

ב"כ המשיב: כל פסקי הדין שהוצגו וההסדרים ביניהם הם בגין אותה עבירה, אף אחד מהתיקים כתב האישום לא תוקן בהם, עבירה של נהיגה של בלתי מורשה היא עבירה טכנית משמע או שהאדם מחזיק רישיון או שלא מחזיק רישיון, ככל ויש לו טענות כאלה או אחרות אך בסופו של דבר הוא מודה בכתב האישום ככתבו וכלשונו אין משמעות לדברים, על כן לא ברור לי טענת חברתי בעניין הנסיבות.

פסק דין

זהו ערעור המדינה על קולת העונש שנגזר על המשיב בבית משפט השלום לתעבורה בנצרת (כב' השופט רומן קלוגרמן) ביום 10.03.2025.

נגד המשיב הוגש בבית המשפט קמא כתב אישום המייחס לו עבירות של נהיגה כשמעולם לא הורשה לנהוג, נהיגה כשרישיון הרכב פקע וללא פוליסת ביטוח בת תוקף. על פי כתב האישום, נהג המשיב ביום 23.8.2023 בשעות הבוקר ברכב בכביש 71 מכיוון בית שאן לעפולה וזאת אף שמעולם לא הורשה לנהוג ואף שרישיון הרכב בו נהג פקע ביום 23.09.2021 ובלא שהייתה פוליסת ביטוח בת תוקף על השימוש ברכב.



בית המשפט המחוזי בנצרת

08 יולי 2025

עפ"ת 25-04-52656 מדינת ישראל נ' שכטמן

בדיון שהתקיים ביום 22.1.2025, הודה המשיב בעובדות כתב האישום והורשע על פי הודאתו. הצדדים טענו לעונש ולאחר שמיעתם ניתן גזר הדין, במסגרתו הוטלו על המשיב העונשים הבאים: פסילת רישיון נהיגה בפועל למשך 89 יום, מאסר על תנאי של חודש למשך שנתיים, פסילה על תנאי וקנס בסך 1,500 ₪.

במסגרת גזר הדין, ניתן משקל של ממש לכך שבמהלך ההליך המשיב "ריפא את הפגם", קרי הוציא רישיון נהיגה. בית המשפט קמא ראה בכך כנסיבה מיוחדת המצדיקה סטייה מעונש המינימום הקבוע לצד העבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה (3 חודשי פסילה מינימום). ערעור המדינה מתמקד בעיקרו של דבר בשיקול זה וכך גם טענות המשיב.

לאחר שעיינתי בהודעת הערעור ובתיק בית המשפט קמא וכן בפסיקה אליה הפנה ב"כ המשיב ולאחר ששמעתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להתקבל.

בדין טוענת המאשימה כי השיקול של הוצאת רישיון הנהיגה במהלך ההליך, שאמנם היה מקום ליתן לו משקל מסוים בין שאר שיקולי הענישה, לא הצדיק את הסטייה מעונש המינימום ואת הענישה המקלה שנגזרה על המשיב.

עבירת הנהיגה על ידי אדם שמעולם לא הורשה לכך, איננה מתמצה רק בזלזול בהוראות החוק, אלא היא מהווה גם סיכון חמור לציבור המשתמשים בדרך. אדם שלא הוציא רישיון נהיגה מעולם ממילא איננו מיומן בנהיגת רכב ומהווה סכנה לציבור. במקרה דנן, הגדיל המשיב לעשות ונהג גם ברכב שרישיונו פקע כשנתיים עובר לנהיגתו. לכך גם מתווספת העבירה של העדר ביטוח, על משמעות הדבר מבחינת הנטל על הציבור. שילוב עבירות זה, אפוא, הצדיק נקיטה ביד קשה עם המשיב וזאת אף בהינתן העובדה שאין לחובתו הרשעות קודמות.

הוצאת רישיון הנהיגה בדיעבד, אין בה כדי לרפא את הפגם שהיה כרוך בנהיגה ללא רישיון נהיגה ובסיכון שנשקף ממנה כאמור. למרבה המזל אותו פגם לא התממש בפגיעה או בנזק. הוצאת הרישיון בדיעבד אכן מאיינת את הסיכון שהמשיב ישוב וינהג ללא רישיון, אך ראייתה כשיקול מכריע בהקלה כה משמעותית בעונש, חוטאת לשיקול החשוב של הרתעת הרבים. מתן משקל מכריע לשיקול זה, מועבר המסר לציבור שגם אם אדם יבצע עבירה חמורה ומסוכנת זו, הוא תמיד יוכל להוציא בדיעבד רישיון נהיגה בדיעה שלא ייענש בחומרה. הוצאת הרישיון בדיעבד, אם כן, איננה בבחינת נסיבה מיוחדת אשר הצדיקה סטייה מעונש המינימום הקבוע לצד עבירת הנהיגה ללא רישיון.





בית המשפט המחוזי בנצרת

08 יולי 2025

עפ"ת 25-04-52656 מדינת ישראל נ' שכטמן

זאת ועוד, בהטלת הענישה של 89 ימים, קרי יום אחד מתחת לפסילת המינימום, יש כדי לעקוף, בחסות בית המשפט, את הסנקציות המוטלות על ידי משרד הרישוי כאמצעי תיקון, סנקציות של הרשות המנהלית שלא ראוי לעקוף בדרך זו.

המשיב הפנה לפסיקה שלטעמו מצביעה על מדיניות לא אחידה של התביעות ועל הטלת ענישה דומה לזו שהוטלה על ידי בית המשפט קמא. בדין טוענת ב"כ המערערת, כי יש לבחון פסיקה זו בכל מקרה לגופו וכי אין בה כדי להשליך על המקרה דנן. כך למשל, בעניינו של זרעיני וכפי שציין ב"כ המשיב, תלוי ועומד ערעור של המדינה על קולת העונש שהוטל שם ואין מדובר בפסק דין חלוט. במקרים הנוספים אליהם הפנה ב"כ המשיב, דובר לעיתים במקרים שונים שלדוגמא לא כללו שילוב של עבירת בלתי מורשה והעדר רישיון רכב. מכל מקום וכפי שניתן לראות גם בפסיקה אליה מפנים בתי המשפט בפסקי דין עליהם נסמך ב"כ המשיב, מדיניות הענישה לעבירות מעין אלו היא מדיניות מחמירה.

בניגוד לטענת ב"כ המשיב, העבירה אותה ביצע המשיב איננה טכנית כלל ועיקר ונסיבות ביצוע העבירה צריך שתישקלנה אף הן בקביעת מתחם העונש ההולם (שכלל לא נקבע בפסק הדין של בית המשפט קמא). בעניינו, כאמור, מדובר בשילוב של נהיגה של אדם שאיננו מורשה וברכב ללא רישיון, נהיגה שבוצעה במחלף בכביש בבוקרו של יום ומכאן גם חומרת הנסיבות להן היה מקום לתת משקל בענישה.

לצד האמור, בדין ניתן משקל על ידי בית המשפט קמא גם למכלול השיקולים שנוקפו לזכותו של המשיב ובהם העובדה שהוא הודה בהזדמנות הראשונה בעובדות כתב האישום, שאין לו הרשעות קודמות ובמכלול הנסיבות האישיות, המשפחתיות והרפואיות, כפי שנטענו בבית משפט קמא וגם במסגרת הערעור.

בסיכומו של דבר ובהתחשב במכלול השיקולים, לא זו בלבד שהעונש שהוטל על המשיב חורג מעונש המינימום בלא שהובאו נסיבות מיוחדות שהצדיקו זאת, אלא שהעונש הוא מקל באופן המצדיק את התערבות ערכאת הערעור. יחד עם זאת ובהתחשב בכלל שלפיו ערכאת הערעור לא תמצה את הדין עם הנאשם בערעור על קולת העונש, הדבר יהווה שיקול הן לעניין קביעת משך הפסילה בפועל והן באי התערבות בקנס שהוטל על המשיב.

על יסוד האמור לעיל, הערעור מתקבל כך שעונש הפסילה בפועל שהוטל על המשיב יוחמר ל- 6 חודשים.





בית המשפט המחוזי בנצרת

08 יולי 2025

עפ"ת 52656-04-25 מדינת ישראל נ' שכטמן

1

2

כל שאר רכיבי הענישה שהוטלו על המשיב יוותרו על כנם.

3

4

5

ניתן והודע היום י"ב תמוז תשפ"ה, 08/07/2025 במעמד הנוכחים.

6

אילונה לינדנשטראוס, שופטת

7

8

הוקלד על ידי עטייאת עתאמנה

